

Disoccupazione, Prestazioni Transitorie e Assicurazione Malattia

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 08 · 15 maggio 2026

Questa lezione tratta tre assicurazioni sociali che si intrecciano spesso nella vita reale: AD (disoccupazione), PTDA (prestazioni transitorie per disoccupati anziani) e AMal (assicurazione malattia). Capire come funzionano e come si collegano è esattamente il tipo di competenza che ti serve come assistente sociale — le persone arrivano da te confuse, e tu devi saper orientare.

Assicurazione contro la Disoccupazione (AD)

Scopo e logica

L'[Assicurazione contro la Disoccupazione \(AD\)](#) ha un doppio obiettivo: **compensare** la perdita di guadagno in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie o insolvenza del datore di lavoro, e **prevenire** la disoccupazione favorendo la reintegrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro.

Non è solo un paracadute economico — è anche uno strumento attivo di politica del lavoro.

Chi è assicurato?

L'[AD è obbligatoria per i lavoratori salariati](#). I lavoratori **indipendenti** sono una storia diversa.

La Costituzione federale ([art. 114 Cost.](#)) prevede teoricamente la possibilità di un'assicurazione facoltativa per gli indipendenti — ma nella pratica il legislatore non l'ha mai realizzata. Conseguenza: chi perde un'attività indipendente non ha copertura AD.

Una situazione particolare riguarda i titolari di **Sagl e SA**. Pur versando i contributi AD come qualsiasi dipendente, se hanno una posizione di controllo nell'impresa (socio, membro di un organo dirigenziale, detentore di partecipazioni rilevanti), **non possono beneficiare delle prestazioni AD**. La ragione è logica:

L'AD è un'assicurazione per chi non può determinare né influenzare la perdita del proprio posto di lavoro. Chi prende le decisioni aziendali non si trova in questa condizione.

Organizzazione e finanziamento

- **Gestione:** Confederazione e Cantoni; prestazioni versate dalle casse di disoccupazione; i Cantoni gestiscono gli **URC (Uffici Regionali di Collocamento)**; la **SECO** è l'organo di vigilanza federale.
- **Contributi:** **1,1% salariato + 1,1% datore di lavoro**, sul salario fino a **148 200 franchi/anno**.
- Dal 2011 al 2022 esisteva un contributo di solidarietà dell'1% sui salari sopra quella soglia; abolito nel 2023.

Le prestazioni AD

Prestazioni pecuniarie: - Indennità di disoccupazione - Indennità per partecipazione a corsi di riconversione/reinserimento - Indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro - Indennità in caso di intemperie - Indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro

Prestazioni relative al mercato del lavoro (supporto attivo): -

Riconversione, perfezionamento e reinserimento professionale - Incoraggiamento ad avviare un lavoro indipendente - Programmi occupazionali temporanei

Calcolo dell'indennità di disoccupazione

Il **guadagno assicurato** è la base di calcolo: corrisponde alla media del salario AVS degli ultimi 6 mesi (o 12, se più favorevole all'assicurato).

L'indennità ammonta all'**80%** del guadagno assicurato se: - l'assicurato ha obblighi di mantenimento verso figli sotto i 25 anni - il guadagno assicurato non supera i **3 797 franchi** - percepisce una rendita AI per invalidità di almeno il 40%

In tutti gli altri casi: **70%**.

Esempio concreto: guadagno assicurato CHF 4 500 → indennità giornaliera all'80% = CHF 4 500 ÷ 21,7 × 80% = CHF 165,90/giorno.

Il divisore 21,7 rappresenta il numero medio di giorni lavorativi mensili. L'AD paga solo i giorni feriali (lun–ven), quindi il totale mensile varia a seconda del mese (da 20 a 23 giorni lavorativi).

Fin qui la disoccupazione "classica". Ora arriva la parte che molte persone non conoscono — e che come assistente sociale potresti dover spiegare a qualcuno che ha più di 60 anni e si ritrova senza reddito e senza rendita.

Prestazioni Transitorie per Disoccupati Anziani (PTDA)

La **LPTD (Legge federale sulle Prestazioni Transitorie per i Disoccupati Anziani)** è in vigore dal **1° luglio 2021**. Risponde a un problema concreto: cosa succede a chi perde il lavoro dopo i 58 anni, esaurisce l'AD dopo i 60, ma non ha ancora l'età per la rendita AVS?

L'obiettivo delle PTDA è evitare che queste persone siano costrette a consumare i propri risparmi e il capitale del 2° e 3° pilastro, finendo per dover ricorrere all'aiuto sociale.

Pensa alle PTDA come a un ponte tra la fine dell'AD e l'inizio della rendita di vecchiaia. Le PTDA si modellano in gran parte sulle Prestazioni Complementari (PC) all'AVS/AI.

Condizioni di accesso

1. Perdita del posto di lavoro **dopo i 58 anni**
2. Esaurimento dell'indennità AD **dopo i 60 anni**
3. Sostanza netta **non superiore a 50 000 franchi** (100 000 per coppie sposate)
 - L'avere di vecchiaia della previdenza professionale non è considerato sostanza fino a un importo di 500 000 franchi
4. Le spese riconosciute devono superare i redditi computabili

Importi

Categoria	Prestazione annua massima
Persona sola	46 508 franchi/anno
Coppia sposata	69 761 franchi/anno
Rimborso spese malattia/invalidità (persona sola)	5 000 franchi/anno
Rimborso spese malattia/invalidità (coppia)	10 000 franchi/anno

Spese rimborsabili: partecipazione ai costi LAMal (franchigia e aliquota, max 1 000 fr/anno), cure dentarie semplici, diete particolari, trasporto al luogo di cura, mezzi ausiliari.

Esempio di calcolo

Persona sola — calcolo PTDA mensile:

Voce	Importo
Fabbisogno vitale	CHF 11 760
Affitto lordo	CHF 5 544
Premi cassa malati	CHF 20 670

Voce	Importo
Totale spese	CHF 37 974
Reddito da attività lucrativa	CHF 12 000
Proventi della sostanza	CHF 105
Computo della sostanza (1/15)	CHF 1 000
Totale entrate	CHF 13 105
Prestazione transitoria annua	CHF 24 869
Prestazione transitoria mensile	CHF 2 073

Come si richiedono

Compilando l'apposito formulario (disponibile sul portale DSS ticinese). Il diritto decorre dall'inizio del mese in cui è presentata la domanda. Per il rimborso spese malattia: inviare le fatture originali all'[Istituto delle Assicurazioni Sociali, Via Ghiringelli 15a, 6501 Bellinzona](#).

Assicurazione Malattia (AMal) e Sistema Sanitario

Le due forme di assicurazione malattia

In Svizzera esistono due livelli ben distinti:

	AOMS	Complementari
Base legale	LAMal (832.10)	LCA (221.229.1)
Obbligatoria?	Sì, per tutti i residenti	No, facoltativa
Selezione dei rischi?	Vietata	Consentita
Prestazioni	Catalogo fisso per legge	Variabili per assicuratore
Profitto?	Vietato	Consentito

L'AOMS: principi fondamentali

L'AOMS è obbligatoria per tutta la popolazione residente — nessuna eccezione.

Questo serve a evitare la **selezione avversa**: se l'assicurazione fosse facoltativa, si assicurerebbero solo i malati, rendendo il sistema insostenibile economicamente.

Le prestazioni coperte sono definite agli **artt. 25–31 LAMal**: malattia non professionale, maternità, infortuni (se non coperti dalla LAINF).

La solidarietà nell'AOMS

Il sistema svizzero realizza vari tipi di solidarietà, ma con modalità diverse:

Tipo	Descrizione
Verticale	Tra ricchi e poveri (reddito/patrimonio)
Orizzontale	Tra sani e malati, tra occupati e disoccupati
Generazionale	Tra giovani lavoratori e anziani
Regionale	Tra abitanti di regioni diverse

Nell'AOMS la solidarietà verticale è limitata: i premi sono fissi per fascia d'età, non proporzionali al reddito. I sussidi per la riduzione dei premi (SRP) cercano di compensare parzialmente questa asimmetria.

La partecipazione ai costi

La **partecipazione ai costi** è la quota a carico diretto dell'assicurato:

Componente	Importo
Franchigia ordinaria annua (adulti)	CHF 300
Aliquota percentuale sulle spese oltre la franchigia (10%)	Max CHF 700 (CHF 350 bambini)
Contributo giornaliero degenza ospedaliera	CHF 15/giorno

Eccezione: per le spese legate alla maternità non si applica alcuna partecipazione ai costi.

Gli assicuratori possono offrire **franchigie opzionali più elevate** in cambio di premi ridotti.

La perdita di guadagno per malattia: un vuoto nel sistema

Non esiste in Svizzera un'assicurazione sociale obbligatoria per tutti i lavoratori che copra la perdita di guadagno in caso di malattia non professionale. Questo vuoto viene colmato in due modi:

1. **Continuazione del versamento del salario** (art. 324a CO): obbligo del datore di lavoro, con durata variabile secondo le scale cantonali.
2. **Assicurazione per indennità giornaliera** (base legale: LAMal o LCA): non obbligatoria per legge, ma spesso prevista da CCL o scelta del datore di lavoro. Può essere **collettiva** (il datore per tutti i dipendenti) o **individuale** (il singolo lavoratore — tipico per gli indipendenti).

Quando la malattia si prolunga oltre i 3 mesi, le assicurazioni indennità giornaliera tendono a coinvolgere l'AI per valutare se la situazione rientra nell'ambito dell'invalidità assicurativa. È qui che molti assistiti arrivano da noi confusi e arrabbiati.

Il ponte tra malattia e AI: attenzione alla terminologia

La risposta alla domanda d'esame del prof illustra un caso tipico di lavoro sociale. Questo è il momento in cui capire la terminologia assicurativa non è solo accademia — è strumento di lavoro.

Invalidità (in senso assicurativo): «l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata» (art. 8 cpv. 1 LPGA). **Non è un giudizio sulla persona**, è una categoria tecnica.

Incapacità al guadagno: «la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute e che perdura

dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e misure d'integrazione ragionevolmente esigibili» (art. 7 cpv. 1 LPG).

Grande invalidità (art. 9 LPG): chi ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di sorveglianza per gli atti ordinari della vita ("Hilfslosenentschädigung" in tedesco). Non va confusa con l'invalidità standard.

Distinzione cruciale sulle indennità giornaliere:

Le **indennità giornaliere per malattia** NON sono un'assicurazione sociale — sono di diritto privato o facoltativo. Le **IPG (Indennità per Perdita di Guadagno)** in caso di maternità o servizio militare SONO invece un'assicurazione sociale obbligatoria.

Concetti chiave

Termine	Significato
AD	Assicurazione contro la Disoccupazione
PTDA / LPTD	Prestazioni Transitorie per Disoccupati Anziani (dal 1° luglio 2021)
AOMS	Assicurazione Obbligatoria Malattie Sociali (di base, LAMal)
Guadagno assicurato	Base di calcolo AD: media salario AVS ultimi 6 o 12 mesi
Selezione avversa	Fenomeno per cui si assicurano solo i "cattivi rischi" — evitato con l'obbligatorietà AOMS
Selezione dei rischi	Vietata nell'AOMS, consentita nelle assicurazioni complementari
Franchigia	Quota fissa annua a carico dell'assicurato (CHF 300 ordinaria)
Aliquota percentuale	10% delle spese oltre la franchigia, max CHF 700

Termine	Significato
Incapacità al guadagno	Perdita della capacità di guadagno per danno alla salute (art. 7 LPGA)
Invalidità (assicurativa)	Incapacità al guadagno totale/parziale permanente o di lunga durata (art. 8 LPGA)
Grande invalidità	Bisogno permanente di aiuto di terzi per atti ordinari della vita (art. 9 LPGA)
IPG	Indennità per Perdita di Guadagno (maternità, servizio) — assicurazione sociale
Indennità giornaliera malattia	Copertura perdita guadagno per malattia — NON assicurazione sociale
URC	Uffici Regionali di Collocamento (gestiti dai Cantoni)
SECO	Segreteria di Stato dell'Economia, organo di vigilanza AD

Domande di orientamento allo studio

Qual è il doppio scopo dell'Assicurazione contro la Disoccupazione?

L'AD ha un obiettivo di compensazione (garantire un'adeguata copertura economica in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie o insolvenza del datore) e un obiettivo di prevenzione/reinserimento (combattere la disoccupazione e favorire il ritorno rapido e duraturo nel mercato del lavoro). Non è solo un sussidio passivo, ma anche uno strumento attivo di politica del lavoro.

Perché i titolari di Sagl/SA non possono accedere alle prestazioni AD pur pagando i contributi? L'AD copre chi non può determinare né influenzare la perdita del proprio posto. Chi detiene una posizione dominante nell'impresa (socio, membro di organo dirigenziale, titolare di partecipazioni rilevanti) ha invece la capacità di influenzare le decisioni aziendali — compresa la propria perdita di lavoro. Per questo, pur contribuendo all'AD, non può beneficiarne.

A chi sono destinate le PTDA e qual è il loro obiettivo? Le PTDA sono destinate a chi ha perso il lavoro dopo i 58 anni, ha esaurito l'AD dopo i 60 e dispone di una sostanza modesta (sotto i 50 000 franchi per le persone sole). L'obiettivo è evitare che debbano consumare i risparmi del 2° e 3° pilastro finendo per ricorrere all'aiuto sociale — fungono da ponte tra la fine dell'AD e la rendita di vecchiaia AVS.

Qual è la differenza tra AOMS e assicurazioni complementari malattia? L'AOMS è obbligatoria per tutti i residenti, vieta la selezione dei rischi, ha un catalogo fisso di prestazioni definito dalla legge e non può generare profitto. Le assicurazioni complementari sono facoltative, consentono la selezione dei rischi, offrono prestazioni variabili e possono generare profitto. L'AOMS è solidaristica; le complementari sono private e commerciali.

Come si calcola l'indennità di disoccupazione e quando è all'80% invece che al 70%? Si calcola sul guadagno assicurato (media salario AVS ultimi 6 o 12 mesi, diviso per 21,7 giorni lavorativi medi mensili). È all'80% se l'assicurato ha figli a carico under 25, se il guadagno assicurato è sotto i 3 797 franchi, o se percepisce una rendita AI per invalidità di almeno il 40%. Negli altri casi è al 70%.

Cosa si intende per invalidità in senso assicurativo e perché è importante questa distinzione nel lavoro sociale? In senso assicurativo, l'invalidità è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). Non è un giudizio sulla persona ma una categoria tecnica. Nel lavoro sociale è fondamentale perché molte persone ricevono comunicazioni dall'AI interpretandole come un'etichetta personale, quando in realtà si tratta di una valutazione assicurativa preliminare — non di un verdetto sulla loro identità o capacità.

Qual è la differenza tra indennità giornaliera per malattia e IPG? Le indennità giornaliera per malattia coprono la perdita di guadagno per malattia non professionale e NON sono un'assicurazione sociale: sono di diritto privato (LCA) o facoltative (LAMal), senza obbligo universale. Le IPG (Indennità per Perdita di Guadagno) per maternità o servizio militare SONO invece un'assicurazione sociale obbligatoria. Chi non ha un datore che ha sottoscritto una polizza IGM può trovarsi senza copertura in caso di malattia prolungata.

Collegamenti

- **Lezione 5 (17 aprile 2026):** AI — Assicurazione Invalidità; collegamento diretto con incapacità al guadagno, misure di reinserimento e intervento tempestivo
- **Prestazioni Complementari (PC) all'AVS/AI:** le PTDA si modellano sulle PC — utile confronto diretto
- **Temi aperti:** dibattito sulla solidarietà verticale nell'AOMS (premi fissi, non proporzionali al reddito); ruolo dei Sussidi per la Riduzione dei Premi (SRP); protezione sociale degli indipendenti in Svizzera